

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 911/2536

นางสาวจริยา สุขสมจิตร

โจทก์

นางอินทร์ ทนทาน

จำเลย

นางอินทร์ ทนทาน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 156, มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา และต่อมาได้ยื่นคำร้องขอ
ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ในชั้นฎีกาและในชั้นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ศาลชั้นต้น สั่ง
คำร้องว่า ไม่อนุญาตให้จำเลยดำเนินคดีอย่างคนอนาถา เนื่องจากศาลได้มีคำสั่งใน
คำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ให้จำเลยนำค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาล ภายในกำหนด
และจำเลยได้ขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าฤชาธรรมเนียม ครบกำหนดแล้วจำเลยก็
มิได้วางเงินดังกล่าวต่อศาล กรณีถือได้ว่าจำเลยทิ้งอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา จึงให้
จำหน่ายอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยออกจากสารบบความ

จำเลยเห็นว่า คดีนี้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยวางเงินค่าธรรมเนียมชั้นฎีกาภายในวัน
ที่ 5 มกราคม 2536 จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาในการวางเงินออกไปอีก 20
วัน ศาลอนุญาต ในวันครบกำหนดจำเลยได้ยื่นคำร้องขอดำเนินคดี อย่างคนอนาถา
นั้น การที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลย เลื่อนกำหนดเวลาการวางเงินค่าธรรมเนียม
จำเลยย่อมมีสิทธิ ตามกฎหมายในการที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ เกี่ยวกับคดี
ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 และคำสั่งศาลก็ได้
ปรากฏว่า ได้อนุญาตให้จำเลย ขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมอย่างมีเงื่อนไขแต่
อย่างใด การที่จำเลยยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ก็เป็นการดำเนินคดี และ
มีเหตุครบถ้วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 155 คือ จำเลย

ยากจนไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมชั้นฎีกาได้และคดี มีมูลที่จะฎีกาได้ คำสั่งศาลที่สั่งให้จำหน่ายอุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลยออกจากสารบบความย่อมไม่ชอบ โปรดมีคำสั่งให้รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย และรับคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของจำเลย เพื่ออนุญาตให้จำเลยดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นฎีกาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 163)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยรื้อถอนบ้านออกไปจากที่ดินตามฟ้อง และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 720 บาทนับแต่วันฟ้อง คือวันที่ 26 ตุลาคม 2531 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะส่งมอบที่ดินดังกล่าวคืนโจทก์ ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ (อันดับ 124)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นกรณีผู้อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบมาตรา 247 จึงมีคำสั่งให้ผู้อุทธรณ์นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาล และนำเงินมาชำระตามคำพิพากษายกใน 15 วัน (อันดับ 144) ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอขยายเวลาวางเงินออกไปอีก 20 วัน ศาลชั้นต้นอนุญาต (อันดับ 148)

จำเลยยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นฎีกาและในชั้นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 153 แผ่นที่ 2,155)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 157)

คำสั่ง

กรณีนี้จำเลยมีความจำนงจะฟ้องฎีกาอย่างคนอนาถาจำเลยจะต้องยื่นคำขอโดย
ทำเป็นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอฟ้องฎีกาอย่างคนอนาถามาพร้อมกับคำฟ้องฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคแรกคดีนี้ปรากฏว่าจำเลย
ไม่ได้ยื่นคำร้องขอฟ้องฎีกาอย่างคนอนาถามาพร้อมกับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา
และตามคำร้องของจำเลยไม่ได้แสดงเหตุว่าจำเลยตกเป็นคนยากจนลงภายหลังแต่
อย่างใด คำร้องของ จำเลยจึงไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลชั้น
ต้นงดการไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้ยกคำร้องของ จำเลยมานั้นชอบแล้ว

นอกจากนี้จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาโดยไม่นำค่าฤชาธรรมเนียม
ทั้งปวงมาวางศาลและนำเงินมาชำระ ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลา
ตามคำสั่งของศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
234 ประกอบกับมาตรา 247 ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ให้จำหน่ายอุทธรณ์คำสั่งไม่
รับฎีกาของจำเลย เพราะจำเลย ทิ้งอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกานั้นเท่ากับศาลชั้นต้นมีคำ
สั่ง ไม่รับคำร้องนั่นเอง ซึ่งเป็นคำสั่งที่ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย

นอกจากนี้จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาโดยไม่นำค่าฤชาธรรมเนียม
ทั้งปวงมาวางศาลและนำเงินมาชำระ ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลา
ตามคำสั่งของศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
234 ประกอบกับมาตรา 247 ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ให้จำหน่ายอุทธรณ์คำสั่งไม่
รับฎีกาของจำเลย เพราะจำเลย ทิ้งอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกานั้นเท่ากับศาลชั้นต้นมีคำ
สั่ง ไม่รับคำร้องนั่นเอง ซึ่งเป็นคำสั่งที่ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย

(บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชรโรจน์-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>